



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ**

AZ1007-Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 72. Telefon: (99412) 404-42-81 Faks: (99412) 404-42-99
İnternet səhifəsi: www.justice.gov.az E-mail: notvva@justice.gov.az

" 11 " 08 20 16 il

№ 05/1521-10

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Məlumat verilir ki, ölkə Prezidentinin tapşırığının icrası ilə əlaqədar Müdafiə Nazirliyi tərəfindən təqdim olunmuş siyahı əsasında 2016-cı ilin aprel ayının 2-5-də Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində baş vermiş hərbi əməliyyatlarda qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərin ailələrinə dövlət vəsaiti hesabına mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması barədə Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı tərəfindən 01.07.2016-cı il tarixdə Sərəncam verilmişdir.

Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Büdcəsindən Maliyyə Nazirliyinə ayrılmış vəsait müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına çatdırılmış və Xətai rayon İcra Hakimiyyəti ilə "Sərhədçi" MTK arasında rəsmiləşdirilmiş müqavilələrə uyğun olaraq Bakı şəhəri 2942-ci məhəllə, Sadıqcan küçəsində yerləşən mənzillərə dair daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışlar əldə edilmişdir. Həmin çıxarışlar əsasında sözügedən mənzillərin təmənnasız şəhid ailələrinə verilməsi qərara alınmışdır.

Məsələnin sosial əhəmiyyətini nəzərə alaraq müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi zamanı yaşayış sahələrinin təqdim edilməsinə görə sadələşdirilmiş verginin notariuslar tərəfindən hansı qaydada tutulması məsələsinə münasibət bildirilməsi üçün Vergilər Nazirliyinə sorğu edilmişdir.

Sorğuya dair Vergilər Nazirliyi tərəfindən verilmiş cavab məktubu məlumat üçün nəzərinizə çatdırılır.

Qoşma: 1 vərəq

Notariat idarəsinin rəisi

Mehman Soltanov

14.06.2016-cı il tarixli,
05/175-15 nömrəliyə

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi barədə

“2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı” çərçivəsində rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamlarına əsasən müvafiq ərazidə yaşayan sakinlərin digər rayonlarda yerləşən sahələrə köçürülməsi zamanı alqı-satqı müqavilələrini təsdiq edən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş verginin hesablanması barədə məktubunuza baxılmışdır.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09.06.2015-ci il tarixli, 149 nömrəli Sərəncamı əsasında dövlət tərəfindən abadlıq və quruculuq işlərinin aparılması nəzərdə tutulan yerlərdə fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin onların sahiblərinin iradəsindən asılı olmayaraq ləğv edildiyini və həmin şəxslərin dövlət tərəfindən digər yerlərdə yerləşən yaşayış və qeyri-yasayış sahələri ilə təmin olunduğunu nəzərə alaraq bu əməliyyatlar üzrə adıçəkilən sərəncamın icrası ilə bağlı notariuslar tərəfindən müqavilələr təsdiq edilərkən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi hesablanmır.

Belə ki, Vergi Məcəlləsinin 144.1.3-cü maddəsinə əsasən vergi tutulan gəlir müəyyən edilərkən aktivin ləğv edildiyi, yaxud özgəninkiləşdirildiyi ildən sonrakı ilin axırınadək daxilolmaları analoji aktivə və ya eyni xarakterli aktivə təkrar investisiya etməklə aktiv qərəzsiz, yaxud onun sahibinin iradəsindən asılı olmayaraq məhv edildikdə, ləğv olunduqda və ya özgəninkiləşdirildikdə gəlir və ya zərər nəzərə alınmır.

Nazirin birinci müavini,
3-cü dərəcəli dövlət vergi
xidməti müşaviri

Sahir Məmmədخانov